# III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

## A. DISPOSICIONES Y ACTOS

### AYUNTAMIENTO DE FUENTESAÚCO (ZAMORA)

*ACUERDO de 14 de octubre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Fuentesaúco (Zamora), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle para la precisión de usos dotacionales en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, relativo a la incorporación del uso público deportivo, categoría C9, entre los usos permitidos en las zonas residenciales de Casco Antiguo y extensión de Casco. Expte.: 276/2026.*

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentesaúco, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2026, por unanimidad de los miembros presentes, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del «Estudio de Detalle para la precisión de usos dotacionales en las NNSS de Fuentesaúco (Zamora)», promovido por D. Rufino Aparicio Velasco, y redactado por María Isabel Rubio Mínguez ,con las modificaciones realizadas por el promotor a propuesta del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el artículo 175 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se publica el acuerdo de aprobación definitiva, acompañado, como anexos, la memoria vinculante, la normativa del instrumento aprobado y la relación de los demás documentos que lo integran.

ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Expediente 276/2026. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la precisión de los usos dotacionales en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, relativo a la incorporación del uso público deportivo , categoría C9, entre los usos permitidos en las zonas residenciales del Casco Antiguo y extensión de Casco.

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentesaúco, por unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar definitivamente el «Estudio de Detalle para la precisión de usos dotacionales en las NNSS de Fuentesaúco (Zamora)», promovido por D. Rufino Aparicio Velasco, con las modificaciones realizadas por el promotor a propuesta del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora:

«Se deberán solicitar los informes señalados en el artículo 153 del RUCyL, de acuerdo con la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016 (B.O.C. y L. de 8 de abril de 2016), sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

– Deberá incluirse un apartado en la Memoria Vinculante titulado «Identificación de las determinaciones del planeamiento que se alteran» donde se haga constar que la modificación propuesta se concreta en una nueva redacción del artículo

2.10.5, y trasladar el cuadro de la última página a este apartado. En este sentido, las dos redacciones deben denominarse «estado vigente» y «estado modificado».

– Carece de sentido que se permita el uso público en su categoría C9.– Deportivo en la Zona 1 y no se permita en la Zona 2 (Art. 2.11.5), lo que se concretaría en una nueva redacción de este artículo.

– Deberán evitarse las reproducciones literales del RUCyL.

– En la documentación presentada aparecen identificados el técnico redactor y el promotor con la asociación de nombre completo y DNI/dirección en varias páginas, incluida la firma digital. Dado que los documentos de planeamiento urbanístico son públicos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, deberán eliminarse los datos del DNI (o sustituirse por asteriscos según las recomendaciones de la AEPD con el formato ***4567**) y la dirección (salvo domicilios profesionales).»

Una vez subsanados estos extremos, se remitió de nuevo el 6 de agosto de 2026 el Estudio de Detalle subsanado al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, el cuál se pronunció, emitiendo informe Favorable con fecha 2 de septiembre de 2026.

El instrumento tiene por objeto incorporar expresamente el uso público deportivo, categoría C9, entre los usos permitidos en la Zona 1 –Residencial Casco Antiguo – y en la Zona 2 –Residencial en Extensión de Casco –, mediante la modificación de los apartados 2.10.5 y 2.11.5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Su ámbito comprende las parcelas de suelo urbano incluidas en ambas zonas del municipio de Fuentesaúco, sin modificar las restantes condiciones de edificabilidad y volumen ni el aprovechamiento urbanístico de las parcelas afectadas.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable , procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el art 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Visto todo el expediente por los miembros que conforman el Pleno, los miembros de este, acuerdan por unanimidad de los ocho Concejales presentes de los nueve que lo componen, ACUERDA:

*Primero.* Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, con las modificaciones resultantes del informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.

*Segundo.* Publicar el Acuerdo del Pleno de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León.

*Tercero.* Notificar el Acuerdo de Pleno de aprobación definitiva a la Administración de la Comunidad Autónoma; a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad.

RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle, por su naturaleza de disposición administrativa de carácter general, no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3

Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Fuentesaúco, 22 de octubre de 2026.

*El Alcalde,*
Fdo.: José María Ramos Pérez

**ANEXO I**

MEMORIA VINCULANTE

## 3.1. Objeto

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto completar la definición de usos autorizados en la Ordenanza ZONA 1 – Residencial Casco Antiguo y ZONA 2 – Residencial en Extensión de Casco, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fuentesaúco, aprobado definitivamente el 23 de julio de 1998, en relación con la omisión del uso público deportivo (categoría C9) dentro de los usos permitidos, entendiendo, conforme a lo dispuesto al respecto en el artículo 131.a de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, y en los artículos concordantes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que el instrumento de planeamiento oportuno para ello es el Estudio de Detalle.

## 3.2. Propuesta

En el apartado 2.10.5 de la Ordenanza ZONA 1 – Residencial Casco Antiguo, y en el apartado 2.11.5 de la Ordenanza ZONA 2 – Residencial en Extensión de Casco, relativo a las condiciones de uso, se establece como uso público permitido únicamente el comprendido entre las categorías C1 y C8. Sin embargo, el apartado 2.8 de las Normas Subsidiarias define el uso público en las categorías C1 a C9, correspondiendo la categoria C9 al uso Deportivo.

Dado que el apartado 2.8 recoge de forma exhaustiva la totalidad de los usos regulados por el planeamiento, y que en la Ordenanza de ZONA 1 y de ZONA 2 se permiten expresamente todos los usos existentes, resulta incoherente la exclusión del uso deportivo, especialmente siendo un uso habitual en los núcleos urbanos.

La incorporación del uso C9 Deportivo a los usos permitidos, en ningún caso supone la modificación del resto de condiciones detalladas en la ordenanza en cuanto a condiciones de edificabilidad, volumen, o cualquier otra aplicable al resto de usos.

Del mismo modo, no se realiza ninguna modificación del aprovechamiento urbanístico de las parcelas afectadas por la modificación.

## Adecuación a la normativa urbanística

Las actividades reguladas por las Normas Subsidiarias se clasifican en función de su incidencia sobre el uso residencial en las categorías C1 a C4, atendiendo a criterios objetivos tales como niveles sonoros máximos, potencia instalada y ausencia de emisiones molestas. En ningún caso se establece una discriminación específica del uso deportivo que justifique su exclusión en la Ordenanza Zona 1 y en la Ordenanza Zona 2 Por tanto, la inclusión del uso público deportivo (C9) resulta plenamente compatible con la ordenación urbanística vigente y coherente con los principios de racionalidad y no contradicción normativa.

## 3.3. Justificación del interés público

La normativa urbanística vigente permite a los Ayuntamientos, ya sea de oficio o a instancia de particulares (como es el caso), la adecuación del planeamiento vigente a las nuevas necesidades urbanas que pudieran acontecer a lo largo del tiempo, de forma que este pueda dar respuesta a las necesidades de la ciudad y su población. En este sentido, el artículo 169.3.b).1º del RUCyL señala que las modificaciones de planeamiento deben justificar su conveniencia, acreditando su interés público.

1. La flexibilización y/o corrección del régimen de usos aplicable en estas zonas del conjunto urbano (esto es, permitir el de Uso Deportivo como Uso Alternativo y/o Complementario, además de como Uso Complementario), permitirá la atracción de nuevas actividades más adecuadas para la demanda actual de la población, especialmente considerando el carácter y la ubicación de las parcelas, en el centro del núcleo urbano.

La eliminación de la restricción de este uso en la Zona 1 y en la Zona 2 se entiende claramente conveniente, ya que permite el desarrollo de las actividades de carácter deportivo que potencialmente podrían implantarse en estos terrenos, pues la naturaleza de la mayor parte de ellas demanda áreas susceptibles de poder acogerlas de una forma accesible a los usuarios (en parcelas tanto edificadas como libres de edificación), en zonas donde se pueda acudir a pie.

2. El desarrollo económico local, la creación de empleo (tanto en la ejecución de nuevas instalaciones como en el uso y servicio de las mismas) y la atracción de usuarios, lo que se entiende que tiene el potencial de redundar de forma beneficiosa sobre la totalidad del municipio. En la misma línea, la potencial implantación de nuevas actividades económicas como las previsibles (especialmente deportivas, en un momento en el que el deporte forma parte del día a día de la sociedad, especialmente de la gente joven), permitirá que la población disponga de una mejor oferta, fomentando la variedad y competencia de actividades. De esta manera, se promueve, en última instancia, la mejora de la calidad de los servicios a la vez que se da respuesta a las necesidades y hábitos de consumo actuales.

3. La propuesta planteada no tiene implicaciones sobre las condiciones de edificabilidad, densidad de población ni condiciones de edificación, por lo que no se puede prever ningún tipo de efecto negativo relativos a este extremo. Asimismo, no se plantea la introducción de ningún uso que no estuviera previamente permitido, sino únicamente el régimen en el que este pudiera implantarse en la Zona 1 y en la Zona 2.

## 3.4. Identificación de las determinaciones del planeamiento que se alteran.

Se relacionan a continuación las modificaciones propuestas en la ORDENANZA ZONA 1 Residencial Casco Antiguo y en ORDENANZA ZONA 2 Residencial en Extensión de Casco, para exponer de forma comparativa el estado vigente y el estado modificado del artículo.

| ESTADO VIGENTE | ESTADO MODIFICADO |
|---|---|
| 2.10. RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO | 2.10. RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO |
| 2.10.5. CONDICIONES DE USO | 2.10.5. CONDICIONES DE USO |
| USOS PERMITIDOS | USOS PERMITIDOS |
| 1. Residencial | 1. Residencial |
| En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada vivienda. | En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada vivienda. |
| 2. Comercio y oficinas. | 2. Comercio y oficinas. |
| En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados. | En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados. |
| 3. Industria y almacenes. | 3. Industria y almacenes. |
| En las categorías C1 y C2 en las situaciones permitidas. | En las categorías C1 y C2 en las situaciones permitidas. |
| 4. Garaje y servicios del automóvil. | 4. Garaje y servicios del automóvil. |
| En categorías C1, C2 y C3. | En categorías C1, C2 y C3. |
| 5. Público. | 5. Público. |
| Se permiten las categorías del C1 al C8. | Se permiten las categorías del C1 al C9. |
| 6. Usos prohibidos. | 6. Usos prohibidos. |
| Todos los no especificados anteriormente. | Todos los no especificados anteriormente. |

| ESTADO VIGENTE | ESTADO MODIFICADO |
|---|---|
| 2.11. RESIDENCIAL EN EXTENSIÓN DE CASCO | 2.11. RESIDENCIAL EN EXTENSIÓN DE CASCO |
| 2.11.5. CONDICIONES DE USO | 2.11.5. CONDICIONES DE USO |
| USOS PERMITIDOS | USOS PERMITIDOS |
| 1. Residencial | 1. Residencial |
| En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada vivienda. | En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada vivienda. |
| 2. Comercio y oficinas. | 2. Comercio y oficinas. |
| En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados. | En todas las categorías. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados. |
| 3. Industria y almacenes. | 3. Industria y almacenes. |
| En las categorías C1, C2 Y C3 con las limitaciones establecidas. | En las categorías C1, C2 Y C3 con las limitaciones establecidas. |
| 4. Garaje y servicios del automóvil. | 4. Garaje y servicios del automóvil. |
| Se permiten las categorías C1, C2 y C3 sin limitación y en categoría C5 en planta baja, sótano o semisótano, ocupando una superficie máxima de 500 metros cuadrados, más el espacio destinado a aparcamiento. En ambos casos la potencia por aparato y de funcionamiento simultáneo no será superior a 6 CV. | Se permiten las categorías C1, C2 y C3 sin limitación y en categoría C5 en planta baja, sótano o semisótano, ocupando una superficie máxima de 500 metros cuadrados, más el espacio destinado a aparcamiento. En ambos casos la potencia por aparato y de funcionamiento simultáneo no será superior a 6 CV. |
| 5. Público. | 5. Público. |
| En categorías del C1 al C8 disponiendo de una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados. | En categorías del C1 al C9 disponiendo de una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados. |
| 6. Usos prohibidos. | 6. Usos prohibidos. |
| Todos los no especificados anteriormente. | Todos los no especificados anteriormente. |

## ANEXO II

MEMORIA URBANÍSTICA

El presente Estudio de Detalle se adecúa a los requerimientos que para el mismo define la normativa vigente, esto es la LUCyL, el RUCyL, y las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Fuentesaúco.

3.5. Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El presente Estudio de Detalle se ajusta a las determinaciones previstas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de un instrumento de planeamiento de desarrollo destinado a completar la ordenación detallada establecida por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fuentesaúco.

La modificación propuesta se limita a incorporar expresamente el uso público deportivo (categoría C9) entre los usos permitidos en las ordenanzas ZONA 1 y ZONA 2, sin alterar la clasificación del suelo, la ordenación general, la edificabilidad, la densidad, el aprovechamiento urbanístico ni ninguno de los parámetros básicos definidos por el planeamiento vigente.

En consecuencia, el presente documento resulta compatible con el objeto y alcance previsto para los Estudios de Detalle en la legislación urbanística autonómica.

3.6. Reglamento de urbanismo de Castilla y León:

La propuesta respeta las determinaciones del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León relativas a los Estudios de Detalle y a la ordenación detallada del suelo urbano consolidado.

La actuación tiene un alcance exclusivamente normativo y consiste en completar la regulación de los usos permitidos prevista en las Normas Subsidiarias, sin modificar la estructura general del planeamiento, la ordenación urbanística vigente ni los parámetros de aprovechamiento, edificabilidad, volumen o densidad.

Asimismo, el presente Estudio de Detalle identifica de forma expresa la determinación objeto de modificación, justifica su necesidad y contiene la documentación exigible para este tipo de instrumentos, incluyendo memoria vinculante, identificación de las modificaciones introducidas y resumen ejecutivo.

También se da cumplimiento a lo definido en el artículo 132 del RUCyL, que exige la coherencia de los Estudios de Detalle con el planeamiento general, en la medida que se redacta en un ámbito que sí que cuenta con planeamiento general (las NNSS de Fuentesaúco); no suprime, modifica ni altera de forma alguna sobre las determinaciones de ordenación general vigentes y respeta los objetivos criterios y demás condiciones señalados por los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento general. Asimismo, es coherente con los objetivos generales de la

actividad urbanística pública y compatible con el planeamiento sectorial y el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes. Por último, no produce ningún tipo de aumento del volumen edificable ni del número de viviendas previstos en el Suelo Urbano Consolidado:

En la misma línea, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 del RUCyL, que define las determinaciones de en Suelo Urbano Consolidado, toda vez que el alcance del presente instrumento se limita a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para modificar las previamente definidas por el PGOU y no se define una ordenación sustancialmente diferente a la preexistente.

Finalmente, el presente Estudio de Detalle contiene toda la documentación que debe tener, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del RUCyL, para la modificación de la ordenación detallada en el Suelo Urbano Consolidado (apartado 1).

Así, se entiende que el presente el presente instrumento da cumplimiento a los requerimientos normativos establecidos a estos efectos por el RUCyL.

### 3.7. Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fuentesaúco

Se describe a continuación la motivación por la que el presente Estudio de Detalle es el instrumento adecuado según las NNSS de planeamiento del municipio.

Según su punto 1.5 MODIFICACIÓN

*Las demás alteraciones de estas Normas Subsidiarias que no supongan la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, que obligue a la adopción de un modelo territorial distinto, se considerarán modificaciones, y se llevarán a efecto de acuerdo a las siguientes determinaciones.*

*a) La modificación deberá tener el grado de precisión de las Normas Subsidiarias.*

*b) No se considerarán modificaciones de las Normas Subsidiarias las pequeñas alteraciones puntuales, como ajustes de delimitación, ligeras correcciones en el trazado de las calles o la zonificación, posición de edificios, etc. que no supongan alteraciones superiores al 3 por 100 sobre la zonificación resultante de la ordenación que se modifica.*

Se entiende que la presente modificación se trata de una matización concreta y de alcance limitado, no de una alteración de las Normas Subsidiarias.

A efectos interpretativos de las necesidades actuales de uso, debe entenderse que en la Ordenanza ZONA 1 – Residencial Casco Antiguo, apartado 2.10.5 Condiciones de uso y en la Ordenanza ZONA 2 – Residencial en extensión de Casco, apartado 2.11.5, el uso público debería permitir las categorías C1 a C9, incluyendo expresamente el uso deportivo.

Asimismo, el presente Estudio de Detalle se redacta de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en particular la Ley

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

De acuerdo con dicha normativa, los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar determinaciones del planeamiento general, sin alterar la ordenación estructural ni modificar el régimen general del suelo, resultando plenamente procedente su utilización para la corrección de errores materiales o aclaraciones interpretativas de la normativa urbanística vigente

## ANEXO III

RELACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE DETALLE

Documentación informativa:

3. Memoria informativa.

3.1 Presentación. Objeto del Estudio de Detalle
3.3 Promotor y Redactor
3.3 Ámbito de actuación
3.4 Marco normativo. Planeamiento vigente y cumplimiento de la Normativa Urbanística

Documentación normativa:

4. Memoria vinculante

4.1 Objeto
4.2 Propuesta
4.3 Justificación del interés público.
4.4 Identificación de las determinaciones del planeamiento que se alteran.

5. Cumplimiento de la normativa urbanística
6. Influencia del estudio de detalle sobre la ordenación general y la ordenación del territorio
7. Trámite ambiental
8. Afección ferroviaria
9. Afección de carreteras
10. Protección civil
11. Telecomunicaciones
12. Vías pecuarias
13. Ruido
14. Resumen ejecutivo. estado inicial y propuesto del artículo.



CV: BOCYL-D-27102026-208-28